

UMOWA RAMOWA NR 7/2026

o wdrożenie i utrzymanie systemu zarządzania flotą

zawarta w Toruniu w dniu 18.05.2026 r. (dalej: „Umowa”) pomiędzy:

Baltica Przewozy sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. Portowa 12, 87-100 Toruń, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000000001, NIP 000-000-00-01, reprezentowaną przez Martę Zielonkę, Prezesa Zarządu (dalej: „Zamawiający”),

a

Modulo Systemy S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Fabryczna 4, 87-100 Toruń, KRS 0000000002, NIP 000-000-00-02, reprezentowaną przez Tomasza Borowika, Członka Zarządu (dalej: „Wykonawca”),

zwanymi dalej łącznie „Stronami”.

§ 1. Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest wdrożenie systemu zarządzania flotą pojazdów w modelu SaaS (dalej: „System”) dla 120 użytkowników nazwanych oraz jego utrzymanie i rozwój w okresie obowiązywania Umowy.
2. Wdrożenie obejmuje analizę przedwdrożeniową, konfigurację Systemu, migrację danych z dotychczasowych arkuszy, integrację z systemem telematycznym Zamawiającego oraz szkolenia użytkowników.
3. Szczegółowy zakres prac określa Załącznik nr 1 (Harmonogram i zakres etapów).

§ 2. Harmonogram

Etap	Zakres	Termin
E1	Analiza przedwdrożeniowa i projekt konfiguracji	do 30.06.2026
E2	Konfiguracja Systemu i integracja telematyczna	do 31.08.2026
E3	Migracja danych i testy akceptacyjne	do 15.10.2026
E4	Szkolenia i uruchomienie produkcyjne (Go-live)	09.11.2026

Po uruchomieniu produkcyjnym Wykonawca zapewnia czterotygodniowy okres stabilizacji (hypercare) ze wsparciem w godzinach 7:00–19:00 w Dni Robocze.

§ 3. Wynagrodzenie za wdrożenie

1. Wynagrodzenie ryczałtowe za wdrożenie wynosi **162 400,00 zł netto** (słownie: sto sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta złotych 00/100), powiększone o podatek VAT według stawki 23%, tj. **199 752,00 zł brutto**.
2. Wynagrodzenie płatne jest w częściach, po odbiorze poszczególnych etapów, zgodnie z poniższą tabelą.

Etap	Udział	Netto	VAT 23%	Brutto
E1	20%	32 480,00	7 470,40	39 950,40
E2	35%	56 840,00	13 073,20	69 913,20
E3	30%	48 720,00	11 205,60	59 925,60
E4	15%	24 360,00	5 602,80	29 962,80
Razem	100%	162 400,00	37 352,00	199 752,00

3. Zaliczka w wysokości 30% wynagrodzenia netto, tj. **48 720,00 zł netto**, płatna jest w terminie 7 dni od podpisania Umowy, nie później niż do 29.05.2026 r., i zostaje rozliczona proporcjonalnie w fakturach za etapy E1 i E2.
4. Faktury płatne są przelewem w terminie 21 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury.

§ 4. Opłaty za utrzymanie i licencje

Pozycja	Kwota netto	Okres
Abonament utrzymaniowy (do 120 użytkowników)	13 400,00 zł	miesięcznie
Licencja modułu raportowego	7 200,00 EUR	rocznie
Infrastruktura chmurowa (hosting, kopie zapasowe)	1 150,00 USD	miesięcznie
Prace dodatkowe (stawka godzinowa)	210,00 zł	za godzinę, maks. 40 h/mies.

Opłaty za utrzymanie naliczane są od pierwszego pełnego miesiąca po uruchomieniu produkcyjnym. Opłaty w walutach obcych przeliczane są na złote według średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego wystawienie faktury.

§ 5. Poziom usług (SLA)

1. Wykonawca gwarantuje dostępność Systemu na poziomie **99,6%** w skali miesiąca kalendarzowego, z wyłączeniem okien serwisowych uzgodnionych z co najmniej 48-godzinny wyprzedzeniem.
2. Czas reakcji na zgłoszenie awarii krytycznej wynosi 1 godzinę, a czas naprawy 8 godzin; dla błędów o niskim priorytecie odpowiednio 1 Dzień Roboczy i 10 Dni Roboczych.
3. Za każde rozpoczęte 0,1 punktu procentowego poniżej gwarantowanej dostępności Zamawiającemu przysługuje bonifikata w wysokości 4% miesięcznego abonamentu, nie więcej niż 30% abonamentu w danym miesiącu.

§ 6. Okres obowiązywania i abonament

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od 1 czerwca 2026 r. do 31 maja 2028 r. i ulega automatycznemu przedłużeniu o kolejne 12 miesięcy, o ile żadna ze Stron nie złoży pisemnego oświadczenia o braku woli przedłużenia najpóźniej na 3 miesiące przed upływem okresu obowiązywania.
2. Miesięczny abonament utrzymaniowy wynosi 13 400,00 zł netto i może zostać zmieniony wyłącznie aneksem do Umowy.
3. Każda ze Stron może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

§ 7. Kary umowne

1. Za opóźnienie w odbiorze etapu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto za wdrożenie za każdy dzień opóźnienia, łącznie nie więcej niż 15% tego wynagrodzenia.
2. Za naruszenie obowiązku poufności Strona naruszająca zapłaci karę umowną w wysokości **40 000,00 zł** za każdy przypadek naruszenia.
3. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia netto za wdrożenie. Strony zachowują prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych.

§ 8. Dane osobowe i poufność

1. Wykonawca przetwarza dane osobowe kierowców i dyspozytorów wyłącznie w zakresie niezbędnym do świadczenia usług, na podstawie odrębnej umowy powierzenia stanowiącej Załącznik nr 2.
2. Dane Zamawiającego przechowywane są wyłącznie w centrach danych na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego i zwracane w formacie CSV w terminie 30 dni od zakończenia Umowy, po czym są trwale usuwane.
3. Strony zobowiązują się do zachowania w poufności wszelkich informacji handlowych i technicznych uzyskanych w związku z Umową przez okres jej obowiązywania oraz 3 lata po jej zakończeniu.

§ 9. Postanowienia końcowe

1. Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Spory wynikłe z Umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. Załączniki stanowią integralną część Umowy: nr 1 — Harmonogram i zakres etapów, nr 2 — Umowa powierzenia przetwarzania danych, nr 3 — Protokół ze spotkania otwierającego z dnia 20.05.2026 r.

Zamawiający
Marta Zielonka, Prezes Zarządu

Wykonawca
Tomasz Borowik, Członek Zarządu

Załącznik nr 3 — Protokół ze spotkania otwierającego

Toruń, 20.05.2026 r. Obecni: M. Zielonka, P. Krajewski (Zamawiający); T. Borowik, A. Nowosad (Wykonawca).

- 1. Ustalono, że pilotaż obejmie oddział w Toruniu (46 pojazdów) od 1 września 2026 r., a pozostałe oddziały zostaną objęte Systemem po uruchomieniu produkcyjnym.
- 2. Zamawiający przekaże dostęp testowy do systemu telematycznego do 5 czerwca 2026 r.
- 3. Wykonawca przedstawi projekt konfiguracji w dwóch wariantach: podstawowym oraz rozszerzonym o moduł planowania przeglądów (szacowany koszt 18 600,00 zł netto, poza zakresem Umowy).
- 4. Spotkania statusowe odbywają się co dwa tygodnie, w poniedziałki o 10:00.

Załącznik nr 4 — Cennik prac dodatkowych

Rola	Stawka netto / h
Konsultant wdrożeniowy	210,00 zł
Programista integracji	240,00 zł
Analitik danych	195,00 zł

Następna strona: Aneks nr 1 (skan dokumentu podpisanego).

ANEKS NR 1

do Umowy ramowej nr 7/2026 z dnia 18.05.2026 r.

zawarty w dniu 12.05.2027 r. w Toruniu pomiędzy **Baltica Przewozy sp. z o.o.** (Zamawiający) a **Modulo Systemy S.A.** (Wykonawca), zwanymi dalej łącznie Stronami.

1. Strony zgodnie postanawiają, że od dnia 1 czerwca 2027 r. miesięczny abonament utrzymaniowy, o którym mowa w § 6 ust. 2 Umowy, wynosi **14 950,00 zł netto** (słownie: czternaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych 00/100).
2. Liczba użytkowników nazwanych objętych licencją zostaje zwiększona ze 120 do **150**.
3. Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian.
4. Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Zamawiający
Marta Zielonka

Wykonawca
Tomasz Borowik

